邓州市“10.28”较大道路交通事故调查报告

时间：2019-04-09 来源：事故调查处 分享：

邓州市“10.28”较大道路交通事故
调 查 报 告

2018年10月28日10时55分左右，在邓州市文渠乡肖店村路段（棠西355省道363公里+900米处）发生一起较大道路交通事故，造成六人死亡，三人受伤，直接经济损失460余万元。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)相关规定，按照河南省委10月31日领导103号批示件指示精神，邓州市人民政府依法成立了由市政府办、市纪委监察委、市总工会、市安监局、市公安局、市交通局、杏山旅游管理区等有关单位组成的事故调查组，并邀请南阳市卧龙区人民政府、内乡县人民政府派员参与，对该起事故进行调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证以及调阅检测鉴定报告，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位情况

1.邓州市中联水泥有限公司

企业类型：有限责任公司；法定代表人：刘宗虎；注册资本：15081.4万元；成立日期:2007年4月13日；经营范围：石料开采、熟料加工、水泥生产；系肇事车辆豫R43733号重型自卸货车的货运源头单位。

2.河南永合物流有限公司

公司类型：有限责任公司；公司住所：内乡县乍曲乡人民政府；公司法定代表人：王胤杰；注册资本：600万元；成立时间：2014年5月16日；公司营业期限：2014年5月16日至2024年5月15日；系肇事车辆豫R43733号重型自卸货车登记单位。

河南永合物流有限公司道路运输经营许可证号：豫交运管许可宛字411325006130号；经营范围：物流、仓储信息服务，发证机关：南阳市内乡县运管局。

3.南阳华豫骏通汽车运输服务有限公司邓州分公司

公司类型：有限责任公司分公司；营业场所：邓州市杏山办事处董营村；负责人：袁晓宇；成立时间：2012年07月05日；营业期限：2012年07月05日至2018年09月12日；经营范围：道路普通货物运输，道路运输经营许可证号：411381904289，发证机关：邓州市运管局。

该公司与邓州中联水泥有限公司签订《熟料运输合同》，合同期限为2018年1月1日起到2018年12月31日止。肇

事车辆豫R43733号重型自卸货车系该公司租用的货运车辆之一。

（二）事故车辆情况

1.豫R43733号重型自卸货车

车辆出厂日期:2010年12月15日;注册登记日期:2011年1月14日；检验有效期止：2019年1月31日；交强险终止日期：2019年3月28日；商业险终止日期：2019年4月15日；核定载质量：15.990吨，事发时实际载质量58.490吨，超载265.79%。机动车所有人：河南永合物流有限公司，原车主系内乡运发物流有限公司。

豫R43733重型自卸货车原道路运输证号：内乡县运发物流有限公司411325001070；车辆类型:重型自卸货车；经营范围：道路普通货物运输；2014年12月22日，车主变更为河南永合物流有限公司，至事故发生时，未申请办理道路运输许可证。

2016年11月8日，刘书年和原车主杨显亭签订《车辆转让合同》，2016年11月10日与河南永合物流有限公司签订《车辆借用协议》，刘书年为该车实际所有人、控制人及驾驶人。

2.豫RG2632小型轿车

豫RG2632小型轿车出厂日期：2013年04月24日；注册登记日期：2014年02月20日；检验有效期止：2020年

02月29日；保险终止日期：2019年03月17日；核载：5人，事发时实载:8人；车辆所有人：刘小伟。

（三）事故车辆驾驶员情况

1.豫R43733号重型自卸货车驾驶员为刘书年(河南省邓州市彭桥镇董营村山根刘13号)准驾车型：B2;驾驶证档案编号:411300604797;2011年12月01日初次申领驾驶证;驾驶培训学校为：邓州市驾驶员培训学校。

刘书年未取得道路运输驾驶员从业资格，其持有道路运输驾驶员从业资格证号：412902197111275616，经核实该证件系伪造。

2.刘小伟为豫RG2632号小型轿车驾驶员,其准驾车型：C1D；初次领证时间：2004年04月30日；驾驶证档案编号：411326669927；驾驶培训学校为:邓州市驰诚驾驶技术培训学校。

（四）事故车辆、驾驶员等检测检验情况

1.驾驶员血醇检验情况

邓州市疾病预防控制中心血醇检测意见书显示：从送检刘书年血液中未检出乙醇成分；从送检刘小伟血液中未检出乙醇成分。排除二人酒驾嫌疑。

2.车辆检验鉴定情况

陕西长安大学机动车司法物证司法鉴定中心对豫R43733车辆鉴定意见为：1、事故前行车制动系统状况不符合

GB18344-2016 的规定；2、各悬架弹簧片数与原车相符；3、货厢板加高 860mm；4、严重超载，使其行车制动性能严重变差，其制动距离理论上约为正常装载情况下制动距离的 2.74 倍；4、事故发生前行车速度约为 55.8km/h。

（五）道路交通事故责任认定情况

邓州市公安局交通警察大队《道路交通事故认定书》第 41138120180000954 号认定：刘书年驾驶载物超过核定载质量的机动车在道路上未保持安全车速通行，未与同车道行驶的前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离，遇情况操作不当，未能确保安全，是造成此事故的主要原因。认定刘书年对此次事故发生负全部责任，刘小伟等人无责任。

（六）死亡人员基本情况

1.刘小伟，男，汉族，家住河南省南阳市淅川县厚坡镇后寨村，1968 年 12 月 2 日出生，持准驾车型为 C1D 的机动车驾驶证，交通方式：驾驶豫 RG2632 号小型普通客车，事故发生时当场死亡。

2.刘子祯，男，汉族，家住河南省南阳市淅川县厚坡镇后寨村后刘营组 9 号，2014 年 10 月 18 日出生，交通方式：豫 RG2632 号小型普通客车乘车人，于 2018 年 10 月 28 日下午经邓州市中心医院抢救无效死亡。

3.刘子钰，女，汉族，家住河南省南阳市淅川县厚坡镇后寨村后刘营组 9 号，2016 年 1 月 25 日出生，交通方式：

豫 RG2632 号小型普通客车乘车人，事故发生时当场死亡。

4.杨占芳，男，汉族，家住河南省南阳市淅川县厚坡镇胡湾村杨岗组 44 号，1955 年 2 月 2 日出生，交通方式：豫 RG2632 号小型普通客车乘车人，于 2018 年 10 月 29 日上午经南阳市南石医院抢救无效死亡。

5.王明菊，女，汉族，家住河南省南阳市淅川县厚坡镇胡湾村杨岗组 44 号，1957 年 1 月 16 日出生，交通方式：豫 RG2632 号小型普通客车乘车人，于 2018 年 10 月 28 日上午经邓州市中心医院抢救无效死亡。

6.杨裕祥，男，汉族，家住河南省南阳市淅川县厚坡镇胡湾村杨岗组 44 号，2014 年 10 月 17 日出生，交通方式：豫 RG2632 号小型普通客车乘车人，于 2018 年 10 月 28 日上午经邓州市中心医院抢救无效死亡。

（七）受伤人员基本情况

1.王小女，女，汉族，家住河南省南阳市淅川县厚坡镇后寨村后刘营组 9 号，1971 年 5 月 18 日出生，交通方式：豫 RG2632 号小型普通客车乘车人。目前，王小女在南阳市南石医院接受治疗，伤势平稳。

2.杨玉颖，女，汉族，家住河南省南阳市淅川县厚坡镇河湾村杨岗组 44 号，2013 年 4 月 28 日出生，交通方式：豫 RG2632 号小型普通客车乘车人。目前，杨玉颖在南阳市南石医院接受治疗，伤势平稳。

3.刘书年，男，汉族，家住河南省邓州市彭桥镇董营村，1971年11月27日出生，持准驾车型为B2的机动车驾驶证，交通方式：驾驶豫R43733号重型自卸货车。事故发生后，在邓州市中心医院接受治疗，2018年11月16日出院后被邓州市人民检察院批准逮捕。

二、事故发生经过和应急处置工作

（一）事故发生经过

2018年10月28日10时50分左右，河南省永合物流有限公司豫R43733号重型自卸货车行驶至邓州市文渠镇肖庄村棠西335省道363公里+900米处，因驾驶员处置不当，导致重型自卸货车侧翻，砸到同方向等待交通信号灯通行的豫RG2632号小型普通客车左侧，货车内货物(水泥厂熟料)把该小型客车掩埋，致使小型客车内8人中2人当场死亡，4人经抢救无效死亡，2人受伤住院，货车司机受伤住院。

（二）应急救援及善后处置情况

接到110指挥中心指令后，邓州市政府立即启动应急救援机制，市委、市政府主要领导带领相关部门负责人迅速赶赴事故现场，指导协调交警、消防和卫生等部门立即开展应急救援工作。

2018年10月28日下午，邓州市人民政府召开事故处置紧急会议，市委、市政府主要领导参加会议，要求公安、交通、安监等部门立即成立善后处置专项工作组，做好伤员抢

救、死者家属安抚及其他善后处置等工作，并协调资金100万元用于伤员救治。2018年11月1日上午，邓州市人民政府根据河南省委10月31日领导103号批示件指示精神，依法成立事故调查组，对事故展开调查。

2018年11月1日上午，市政府主要领导带领公安、交通等部门工作人员赶赴南阳市淅川县厚坡镇看望、慰问死伤者家属，并就死者赔偿问题与死伤者家属进行沟通、协调。

2018年11月5日，邓州市“10.28”较大交通事故善后处置专项工作组与死者家属签订赔偿协议，赔偿资金划拨到位，死伤者家属情绪稳定。至此，该事故的善后处置迅速妥当、扎实有效，未造成大的负面社会舆论影响。

三、事故原因和性质认定

经事故调查组现场勘验、调查取证，综合分析，该事故原因和性质认定如下：

（一）直接原因

刘书年驾驶私自改装且严重超载具有安全隐患的机动车在道路上超速行驶。

（二）间接原因

1.邓州市中联水泥有限公司系货运源头单位，安全生产主体责任落实不到位，未执行《河南省治理货物运输车辆超限超载条例》第八条“不得超过规定标准装载货物；不得放行超限超载货运车辆”的规定，对装载货物超过车辆核定载

质量、随意放行严重超载车辆出厂等违法现象长期放任；未履行法定源头治超责任。

2.河南永合物流有限公司安全生产主体责任不落实，对车辆驾驶员安全教育和培训不到位，对挂靠车辆脱管失控，未对肇事车辆进行GPS动态监管，未对主管机关检查发现的安全隐患问题整改到位。

3.南阳华豫骏通汽车运输服务有限公司邓州分公司作为货物承运方，对其营运车辆安全管理不到位，不检查、不登记、不管理，未对主管机关检查发现的安全隐患问题整改到位。

4.邓州市交通局交通运输执法所履行运输行业监管职责不到位，对邓州市S335省道长期存在货运车辆超载严重的安全隐患未能进行有效管控，对货运源头单位落实超限超载治理责任监管不力。

5.邓州市交通局对邓州市交通运输执法所开展行业监管工作指导不力，对邓州市交通运输执法所未能从源头上整治S335省道长期存在货运车辆严重超载的安全隐患监督检查不到位。

6.邓州市交警大队未能有效履行行业监管职责，对邓州市S335省道长期存在货运车辆车辆超载严重的安全隐患重视不够，整治不力。

7.邓州市公安局对邓州市交警大队开展行业监管工作指

导不力，对邓州市交警大队整治S335省道长期存在的货运车辆严重超载的安全隐患监督检查不到位。

8.南阳市内乡县运管局对辖区货运企业监督检查不够深入，对河南永合物流有限公司挂靠车辆失控漏管的问题监督检查不到位。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，邓州市“10.28”较大道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）司法机关已采取刑事强制措施人员

1.刘书年，男，汉族，家住河南省邓州市彭桥镇董营村，1971年11月27日出生，豫R43733号重型自卸货车驾驶人，因涉嫌交通肇事罪于2018年11月4日被刑事拘留，2018年11月16日被邓州市人民检察院批准逮捕。

2.庞国才，男，汉族，家住河南省内乡县城关镇屈庄酸南，1988年11月13日出生，河南永合物流有限公司工作人员（安全经理），因涉嫌重大责任事故罪被刑事拘留，2018年11月14日被邓州市人民检察院批准逮捕。

3.黄伟，男，汉族，家住河南省南阳市仲景路33号，1975年6月6日出生，邓州中联水泥有限公司工作人员（邓州中联水泥有限公司生产品质部副部长），因涉嫌重大责任事故罪被刑事拘留，2018年11月14日被邓州市人民检察院

批准逮捕。

4. 王学勤，男，1975 年 4 月 12 日出生，家住河南省内乡县城关镇县衙路明珠花园 20 号楼一单元 401 室，河南省永合物流有限公司工作人员（安全科长），因涉嫌重大责任事故罪被刑事拘留（已上网追逃）。

5. 马朝阳，女，1993 年 3 月 15 日出生，家住河南省内乡县城关镇渚阳大街二十五巷 6 号一单元 402 室，河南省永合物流有限公司工作人员（安全员），因涉嫌重大责任事故罪被刑事拘留（已上网追逃）。

6. 袁晓宇，男，1970 年 9 月 28 日出生，家住河南省南阳市卧龙区卧龙岗街道办事处卧龙路 539 号一单元 109 室，南阳华豫骏通汽车运输服务有限公司邓州分公司负责人，因涉嫌重大责任事故罪被刑事拘留（已上网追逃）。

7. 王胤杰，男，蒙古族，1986 年 9 月 23 日出生，家住河南省内乡县城关镇，河南永合物流有限公司法定代表人，因涉嫌重大责任事故罪被刑事拘留（已上网追逃）。

8. 丁红才，男，汉族，1967 年 11 月 12 日出生，家住河南省邓州市彭桥镇，邓州中联水泥有限公司熟料车间放散员，因涉嫌重大责任事故罪被刑事拘留（已上网追逃）。

（二）建议给予党政纪处分的人员

1. 刘丛琦，男，汉族，1974 年 7 月 19 日出生，中共党员，本科文化，家住邓州市城区十五小， 2017 年 8 月至今，

任邓州市交通警察大队三中队带班员，职责具体是负责辖区内交通违法、源头违法的查处等。在工作中未能认真履行职责，对辖区内超限超载违法行为发现查处整治不力，对事故发生负有直接责任，建议给予其行政记过处分。

2.张忠富，男，回族，1962年7月21日出生，中共党员，高中文化，家住邓州市小西关4组，2016年9月至今，任邓州市交通警察大队3中队带班员，职责是具体是负责辖区内交通违法、源头违法的查处等。在工作中未能认真履行职责，对辖区内超限超载违法行为发现查处整治不力，对事故发生负有直接责任，建议给予其行政记过处分。

3.刘宏飞，男，汉族，1976年2月17日出生，中共党员，本科文化，家住邓州市文化路北段。 2017年8月至今，任邓州市交通警察大队三中队中队长，职责是负责邓州市交通警察大队三中队的全面工作，具体是负责辖区内交通违法、源头违法的查处等。在工作中对辖区内公路车辆的超载超限违法行为查处不力，未能采取有效措施进行整治，对事故发生负有直接责任，建议给予其行政记过处分。

4.赵明超，男，汉族，1965年1月1日出生，中共党员，本科文化，家住邓州市文化路大东关社区，2013年11月至今，任邓州公安交通警察大队副大队长，主抓4个公路巡警中队的具体工作，主要职责是查处邓州市辖区内交通违法、源头违法等。在工作中未能主动联合交通运输执法所采取有效工作措施，

对公路车辆超载超限问题查处整治不力，对事故发生负有主要领导责任，建议给予其行政警告处分。

5.魏丰刚，男，汉族，1968年6月出生，河南省郑州市巩义市西村镇人，中共党员，本科学历，一级警督，2018年1月至今，任邓州市公安局党委委员、政委，分管邓州市公安局交通管理工作。在工作中组织指导邓州市交警大队开展日常巡查监管工作不力，对邓州市交警大队整治公路长期存在车辆超载超限安全隐患问题失察，对事故发生负有主要领导责任，建议责令其向邓州市政府作出深刻书面检查。

6.孙延林，男，汉族，1970年7月10日出生，中共党员，大专文化，家住邓州市沿河路与文化路交叉口，2015年8月至今，任邓州市交通运输局执法所执法四中队副中队长，职责是负责西南片区货运源头单位监管工作。在工作期间未能采取有效措施，针对性开展源头治超工作，对事故发生负有直接责任，建议给予其行政记过处分。

7.王晋，男，汉族，1980年9月10日出生，中共党员，本科文化，家住邓州市东一环财富天地，2015年8月至今，任邓州市交通运输局执法所执法四中队副中队长，负责西南片区流动治超工作。在工作期间未能采取有效措施，针对性开展路面治超工作，对事故发生负有直接责任，建议给予其行政记过处分。

8.张光祥，男，汉族，1976年7月11日出生，中共党

员，大专文化，家住邓州市花洲街道办事处南阁路11号，2015年8月至今，任邓州市交通运输局执法所执法四中队中队长，负责执法四中队的全面工作，在工作中未能认真履行职责，对道路车辆超载超限严重问题重视不够，未能采取有效措施针对性开展源头治超和路面治超工作，对事故发生负有直接责任，建议给予其行政记过处分。

9.刘士东，男，汉族，1962年11月18日出生，中共党员，大专文化，家住邓州市三贤路北段，2016年6月至今，任邓州交通运输局执法所副所长，分管业务工作、纪检监察、安全生产等。在工作中未能指导督促执法局四中队开展源头治超和路面治理超载超限车辆工作，对事故发生负有主要领导责任，建议给予其行政警告处分。

10.雷新宇，男，汉族，1964年9月9日出生，中共党员，本科文化，家住邓州市穰城114号，2008年12月至今，任邓州交通运输局副局长,2015年8至今分管交通执法所工作。在工作中履行职责不力，督促指导交通执法所开展执法工作不到位，对整治公路车辆超限超载问题失察，对事故发生负有主要领导责任，建议责令其向邓州市政府作出深刻书面检查。

11.符松峰，男，汉族，1983年4月出生，中共党员，南阳市内乡县道路运输管理局货运股股长，负责道路货物运输管理工作，对其负责的道路货物运输管理方面履行岗位职

责不到位，对辖区货运企业监督检查不够深入，对事故发生负有直接监管责任，依据《事业单位工作人员处分暂行规定》第十七条的规定，建议由南阳市内乡县监察委给予其行政记过处分。

12. 王树刚，男，汉族，1974 年 6 月出生，中共党员，南阳市内乡县道路运输管理局副局长，分管道路货运管理工作，对分管的货运管理工作监管不力，对事故发生负有主要领导责任，建议由南阳市内乡县监察委责令其向南阳市内乡县人民政府作出深刻书面检查。

（三）建议给予行政处罚的责任单位

1. 邓州中联水泥有限公司安全生产责任制落实不到位，未能履行货运源头单位超限超载治理主体责任，对熟料车间货运车辆超装、超载车辆放行等问题缺乏有效手段予以监管，对事故发生负企业主体责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定，建议由邓州市安全生产监督管理局对其进行相应行政处罚。

2. 南阳华豫骏通汽车运输服务有限公司作为货物承运方，对其分公司的营运车辆安全管理不到位，未对主管机关检查发现的安全隐患问题整改到位，对事故发生负管理责任，建议由南阳市卧龙区交通运输局依据《中华人民共和国道路交通安全法》相关规定，对其进行相应行政处罚。

3. 河南永合物流有限公司安全生产主体责任不落实，对

车辆驾驶员安全教育和培训不到位，对挂靠车辆脱管失控，未对肇事车辆进行GPS动态监管，未对主管机关检查发现的安全隐患问题整改到位，对事故发生负管理责任，建议由南阳市内乡县交通运输局依据《中华人民共和国道路交通安全法》相关规定，对其进行相应行政处罚。

（四）其他建议

1.南阳市卧龙区运管局对华豫骏通汽车运输服务有限公司监督检查基本到位，由于华豫骏通汽车运输服务有限公司成立邓州分公司后未向南阳市卧龙区运管局备案，致使南阳市卧龙区运管局对该分公司的成立不知情，存在漏管现象，建议不予追究南阳市卧龙区运管局相关人员责任。

五、事故防范和整改措施

（一）河南永合物流有限公司要认真吸取事故教训，切实履行企业安全生产主体责任，建立完善安全生产责任制，强化对挂靠经营车辆的安全管理，狠抓驾驶员安全教育培训，要创新安全教育培训手段，注重面对面教育和现代网络远程教育的有机结合，力争通过多种教育培训模式，切实提高驾驶员安全行车意识，消除各类驾驶违法行为，确保不发生车辆安全事故。

（二）南阳华豫骏通汽车运输服务有限公司要加强对分公司的安全生产监督管理，建立健全安全生产责任制，做好驾驶员安全教育培训和运营车辆的监督管理，消除各类驾驶

违法行为，确保不发生车辆安全事故。

（三）南阳市卧龙区、内乡县道路交通运输管理部门要切实履行行业监管职责，采取有效措施，进一步加强对本辖区运输企业的管理，督促辖区运输企业严格落实安全生产责任。对不具备安全运营条件、安全管理混乱、存在重大安全隐患的运输企业，要依法责令停业整顿，经整顿仍不达标的，坚决取消其经营资质。

（四）邓州市道路交通、公安交警部门要强化责任意识，加大联合整治执法力度，要善于结合执法实际，灵活调整执法力量，有针对性打击比较突出的道路运输违法违规行为；要探讨创新辖区公路联合治超工作新机制，注重调动执法人员积极性、主动性，自觉履职尽责，严格规范执法，切实提高公路联合治超工作效果。

（五）邓州市中联水泥有限公司要认真落实治理超限超载货运源头单位的主体责任，强化对熟料车间的安全生产监督管理，严格落实岗位职责，杜绝运输车辆超载出厂，严防同类事故再次发生。

邓州市“10.28”较大道路交通事故事故调查组

2018 年 12 月 24 日

省安委会相关单位 全国应急管理系统 省辖市应急管理局